## 7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

**7.1. Gizli Bilgi'nin Tanımı:** Taraflardan birinin; kendisi, işçileri, acentaları, bayileri veya çalışanları aracılığıyla, diğer Taraf'a yazılı, sözlü, elektronik veya herhangi bir yolla açıkladığı ya da ticari ilişki kapsamında öğrenilen;

- Her türlü bilgi, buluş, iş, yöntem, ilerleme,
- Patent, telif hakkı, marka, proje,
- Yasal korumaya konu olsun veya olmasın her türlü yenilik,
- Ticari, mali, teknik bilgiler,
- Abonelik, konuşma ve işlem bilgileri,

ticari sır niteliğinde olup **"Gizli Bilgi"** olarak kabul edilir. Bu kapsamda, aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler Gizli Bilgi sayılır:

**a)** Tarafların teknolojilerinin birbirlerine uyarlanması, entegrasyonu, kullanılabilmesi ve ara yüz oluşturulabilmesi amacıyla sağlanan her türlü teknik bilgi ve yardım (kod, yöntem vb.),
**b)** Üretilen, geliştirilen, kullanılan bilgisayar programları, tasarımlar, kavramlar, teknikler, prosesler, metodlar, sistemler, dizaynlar, devreler, şifreleme sistemleri, formüller, deneysel çalışmalar ve fikri mülkiyet konusu ürünlere ilişkin; nihai kullanıcının yararlanmasına yönelik kullanım bilgileri haricindeki tüm üretim ve ticari bilgiler,
**c)** Kaynak ve obje kodları,
**d)** Sipariş, irsaliye ve fatura bilgileri gibi alenileşmiş bilgiler dışındaki tüm finansal, pazarlama, üretim, dağıtım ve personel bilgileri.

**7.2. Gizli Bilgi'nin Kullanımı ve Korunması**: Taraflar, Gizli Bilgi'yi yalnızca işbu Sözleşme'nin ifası amacıyla, sınırlı, ölçülü ve gerekli olduğu ölçüde kullanacaklarını kabul ederler.

Taraflar;

- Gizli Bilgi'yi büyük bir gizlilik içinde korumayı,
- Herhangi bir üçüncü kişiye açıklamamayı, aktarmamayı veya alenileştirmemeyi,
- Doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişkinin amacı dışında kullanmamayı

kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın Gizli Bilgileri için de göstermekle yükümlüdür.

**7.3. Çalışanlar ve Sorumluluk**: Taraflar, Gizli Bilgi'yi ancak işi gereği bilmesi zorunlu olan çalışanlarına ve bağlı kişilere açıklayabilir. Bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranışlarından ilgili Taraf doğrudan sorumlu olduğunu peşinen kabul eder.

**7.4. Tersine Mühendislik Yasağı:** Hiçbir Taraf, diğer Taraf'a ait yazılım ve donanım ürünlerini hiçbir suretle geri çözme (decompile), tersine mühendislik (reverse engineering) veya demontaj (disassemble) işlemine tabi tutamaz.

**7.5. Kullanım Sınırı**: HUGIN tarafından sağlanan Gizli Bilgi ve ürünler, HUGIN'in yazılı izni olmaksızın başka bir alanda kullanılamaz.

JETSOFT
ERSIN SAHIN
Turgut Özal Mah. Su Yolu Cad. [illegible] Apt
No: 31 A ESENYURT İSTANBUL
Avcılar V.D. : 791 010 1045
T.C. No: 20966779590